



Introdução ao Estudo do Direito

7.5 ECTS / Semestral / Português

Objetivos de Aprendizagem

Proporcionar ao estudante o conhecimento e compreensão das características fundamentais do sistema jurídico português, com relevo para os aspetos metodológicos ligados à interpretação e aplicação das normas e as pré-compreensões que os influenciam.

O estudante deverá saber:

- Explicar natureza e objectivos do Direito, a sua natureza cultural, a ligação aos valores essenciais de cada sociedade e a sua expressão institucional.
- Explicar a natureza e função da norma jurídica enquanto mediador da aplicação dos princípios gerais de Direito aos concretos conflitos de interesse.
- Identificar os vários tipos de normas e técnicas legislativas.
- Explicar as várias formas de tutela dos direitos e a função judiciária.
- Reconhecer as fontes do Direito e o seu significado.
- Como interpretar normas e integrar lacunas.
- Como se processa a aplicação das normas no tempo e no espaço.

Conteúdos Programáticos

Parte I - Introdução. Aproximação a uma ideia de Direito

Parte II - A Macroestrutura do Direito

Parte III - A norma jurídica

Noção e estrutura

O facto jurídico, a situação jurídica e a relação jurídica

O sujeito jurídico e os direitos subjectivos

Classificação das normas jurídicas

Técnicas legislativas

Parte IV - A tutela do Direito

Parte V - Fontes do Direito

O problema

A Lei, as normas corporativas, a jurisprudência, a doutrina, o costume, os usos, os princípios fundamentais de Direito.

Parte VI - Interpretação e integração da lei.

Interpretação: noção; modalidades; objectivos; elementos de interpretação; resultados de interpretação.

Integração: noção e necessidade; preenchimento de lacunas.

Parte VII - Aplicação da lei no tempo e no espaço.

Aplicação da lei no tempo: o problema; o direito transitório; o princípio da não retroactividade da lei; critérios especiais; as leis interpretativas e as leis confirmativas.

A aplicação da lei no espaço (referência).

Programas:

Licenciatura em Direito

(/pt-pt/licenciatura-em-direito)

Faculty



(<https://fd.porto.ucp.pt/pessoa/antonia-fontes-de-almeida>)

Antónia Fontes de Almeida (/pt-pt/pessoa/antonia-fontes-de-almeida?parent-page=1236)

Assistente Convidado(a)

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade...



(<https://fd.porto.ucp.pt/pessoa/monica-duque>)

Mónica Duque (/pt-pt/pessoa/monica-duque?parent-page=1236)

Assistente Convidado(a)

Licenciatura em Direito pela Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, em 1990. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da...



(<https://fd.porto.ucp.pt/pessoa/paula-ponces-camanho>)

Paula Ponces Camanho (/pt-pt/pessoa/paula-ponces-camanho?parent-page=1236)

Assistente Convidado(a)

Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa - Porto. Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade...



(<https://fd.porto.ucp.pt/pessoa/jose-correia-de-matos>)

José Correia de Matos (/pt-pt/pessoa/jose-correia-de-matos?parent-page=1236)

Assistente Convidado(a)

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1981.



(<https://fd.porto.ucp.pt/pessoa/nuno-alonso-paixao>)

Nuno Alonso Paixão (/pt-pt/pessoa/nuno-alonso-paixao?
parent-page=1236)

Assistente Convidado(a)

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
do Porto. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade do Porto.